

Quito, D.M., 3 de agosto de 2026

Oficio: 2026_002_AN_VA

Sra. Michel Mancheno Dávila

Presidente Asamblea Nacional del Ecuador

Sr. Abogado Nelson Vera Terán

Secretario Relator Asamblea Nacional del Ecuador

Con copia

Sr. Juan José Reyes Baquerizo

Presidente comisión Del Derecho a la Salud y Deporte

Sra. Diana Patricia Blacio Carrión

Vicepresidente comisión Del Derecho a la Salud y Deporte

Con copia a miembros comisión Del Derecho a la Salud y Deporte

Sra. Annabella Enma Azin Arce, Sr. Marcel Andrés Guschmer Tamariz, Sr. Anthony Sebastián Becerra Contreras, Sr. Jorge Fabricio Tamayo Triviño, Sra. Victoria Tatiana Desintonio Malavé, Sra. Annie Christina Muñoz Aroca, Sr. Hermel Andrés Campos Tobar, Sra. Milena Cristina Jácome Benites

Con copia a Presidente y Vicepresidente comisión De **Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad**

Sr. Jaime David Estrada Medranda

Sra. María Verónica Íñiguez Gallardo

Con copia a Presidente y Vicepresidente comisión De Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social

Sra. Diana Angélica Jácome Silva

Sr. Edmundo Jorge Cerda Tapuy

Asunto: Solicitud de optimización, desburocratización e inclusión de mecanismos tecnológicos en la regulación de Voluntades Anticipadas dentro del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia ante la dilación procesal y la inacción administrativa.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo. Me dirijo a usted en mi calidad de ciudadano ecuatoriano activamente comprometido en la estructuración de un marco normativo eficiente para las "Voluntades Anticipadas". Al amparo de los derechos de participación ciudadana contemplados en

las leyes vigentes del Ecuador, y en relación directa a los antecedentes de correspondencia oficial tramitados a través del sistema Quipux, expongo mis profundas observaciones frente a posibles falencias detectadas y planteo solicitudes concretas.

I. ANTECEDENTES Y CRÓNICA DOCUMENTAL DE LA DILACIÓN

En Fecha 2 de junio de 2026 fue ingresado el oficio Oficio: 2026_001_AN_VA con el **No. Documento AN-SG-2026-2768** el mismo que LUEGO DE DOS MESES NO HA TENIDO NINGÚN AVANCE TAL CUAL SE EVIDENCIA EN EL RECORRIDO CAPTURADO DEL MISMO.

No. Documento:		AN-SG-2026-2768-M		Usuario actual:		Byron Gustavo Valdivieso Andrade		Área actual:		USUARIO EXTERNO			
Datos Generales		Anexos		Recorrido		Etiquetas							
Usuario Actual del Documento: Byron Gustavo Valdivieso Andrade								Área actual: USUARIO EXTERNO					
Acciones realizadas en el Documento.													
Área		Fecha Hora		Acción		De		Para		No. días		Comentario	
USUARIO EXTERNO		2026-08-03 06:37:09 (GMT-5)		Comentar Documento		Byron Gustavo Valdivieso Andrade (AN)				60		Mensaje de ciudadano Byron Valdivieso 20260803: Ya DOS MESES y este documento no ha tenido ningún avance	
SECRETARÍA GENERAL		2026-06-04 17:29:51 (GMT-5)		Envío Electrónico del Documento		Giovanny Francisco Bravo Rodríguez (AN)				0			
SECRETARÍA GENERAL		2026-06-04 17:29:51 (GMT-5)		Firma Digital de Documento		Giovanny Francisco Bravo Rodríguez (AN)				0		Documento Firmado Electrónicamente	
SECRETARÍA GENERAL		2026-06-04 17:29:32 (GMT-5)		Registro		Giovanny Francisco Bravo Rodríguez (AN)		Byron Gustavo Valdivieso Andrade (AN)		0			

Una copia idéntica de dicho oficio fue ingresado a la **Defensoría del Pueblo** con oficio **026_001_DP_VA** (ingresado bajo trámite Quipux: **DPE-DGD-2026-0820-E**) obteniendo la respuesta emitida por el Defensor del Pueblo a través del documento Quipux **DPE-DPE-2026-0621-O**, con los anexos :

- **Oficio Nro. AN-CDSD-2025-0170-O**, de fecha 04 de diciembre 2025, emitido por la Asamblea Nacional y **suscrito por el abogado Nelson Vera Terán Secretario Relator Asamblea Nacional**, dirigido al señor César Córdova Valverde Defensor del Pueblo; **con Copia:** -Señor Juan José Reyes Baquerizo Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, - Señor Abogado Oscar Tadeo Hidalgo Montero Asesor Nivel 1, - Señora Máster Nadia Sofía del Cisne Añazco Aguilar Asesor Nivel 1, - Señora Máster Doménica Vines Loor Prosecretaria Relatora
- **Oficio Nro. DPE-DPE-2026-0013-O**, de fecha 10 de enero 2026, emitido por la Defensoría del Pueblo y suscrito el doctor Cesar Córdova Valverde Defensor del Pueblo; dirigido al **Señor Juan José Reyes Baquerizo Presidente de la Comisión del Derecho A la Salud y Deporte ASAMBLEA NACIONAL**; **con Copia:** - Señor Magíster Galo Hernán Rodríguez Caicedo Coordinador General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación, - Señora Magíster Cintya Pamela Jaramillo Amores Directora Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública, - Señor Magíster Rodrigo Fernando Varela Torres Secretario General Misional
- **Oficio Nro. AN-CDSD-2026-0152-O**, de fecha 01 de abril de 2026, emitido por la Asamblea

Nacional y **suscrito por el abogado Nelson Vera Terán Secretario Relator Asamblea Nacional del Ecuador**, dirigido a Señor Doctor César Marcel Córdova Valverde Defensor del Pueblo (e) **con Copia:** - Señor Juan José Reyes Baquerizo Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, - Señor Abogado Oscar Tadeo Hidalgo Montero, - Asesor Nivel 1 Señora Máster Doménica Vínces Lóor Prosecretaria Relatora.

• **Oficio Nro. DPE-DPE-2026-0484-O**, de fecha 9 de abril de 2026, emitido por la Defensoría del Pueblo y suscrito por doctor Cesar Córdova Valverde Defensor del Pueblo; dirigido al **Señor Juan José Reyes Baquerizo Presidente de la Comisión del Derecho A la Salud y Deporte ASAMBLEA NACIONAL; con Copia:** - Señor Abogado Nelson Andrés Vera Terán, Secretario Relator, ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, - Señor Magíster Rodrigo Fernando Varela Torres, Secretario General Misional, - Señor Magíster Galo Hernán Rodríguez Caicedo, Coordinador General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación, - Señora Iliana Perdomo García, Coordinadora Despacho del Defensor, - Señor Abogado Carlos Alberto Rivadeneira Dumas, Especialista de Derechos Humanos y de la Naturaleza 2, - Señorita Licenciada Gina Gabriela Hernandez Stacey, Asistente de Políticas Públicas, - Señora Magíster Cintya Pamela Jaramillo Amores, Directora Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública

II. ANÁLISIS CRÍTICO Y POSIBLES FALENCIAS DE LA PROPUESTA ACTUAL

El análisis minucioso de las respuestas brindadas y la revisión del articulado base permiten determinar que el proyecto normativo **podría adolecer de profundas deficiencias estructurales** que atentan contra la celeridad y la autodeterminación del paciente, que me permito detallar a continuación:

- **Carga emocional y traslado de responsabilidad familiar:** El proyecto comete la grave falencia de **trasladar al pariente o representante legal** la ejecución y peso de la decisión final. Las voluntades anticipadas persiguen dos objetivos inquebrantables: 1.- asegurar la estricta autodeterminación del individuo cuando carezca de conciencia y 2.- evitar cargar emocional y burocrática a la familia con crisis de culpa o litigios familiares internos. (Cabe indicar que este tema fue expuesto por mi persona en la reunión mantenida con el personal de la DP.)
- **Burocratización innecesaria (Vía Notarial):** Imponer la obligatoriedad del testamento vital mediante escritura ante notario público crea barreras socioeconómicas artificiosas. No se han considerado prácticas gubernamentales exitosas y transparentes que prescinden de notarios, tales como las usadas por la Contraloría General del Estado en las declaraciones juramentadas electrónicas que los empleados públicos están obligados a realizar. (Cabe indicar que este tema fue expuesto por mi persona en la reunión mantenida con el personal de la DP.)
- **Omisión de alternativas tecnológicas vigentes:** El marco regulatorio propuesto **ignora la infraestructura registral del país**. Un ejemplo directo es el registro de la condición de

donante de órganos plasmado irrevocablemente en la **cédula de identidad**, mecanismo idóneo, ágil y de acceso inmediato para los servicios médicos de emergencia. (Cabe indicar que este tema fue expuesto por mi persona en la reunión mantenida con el personal de la DP.)

- **Ausencia de participación y posible ligereza técnica:** La institución ha destinado apenas un par de párrafos descriptivos a regular las “voluntades anticipadas”, sin prever matrices de riesgo (**¿Qué sucede si el pariente designado ante notario se arrepiente?, ¿Qué sucede si el pariente muere?**), protocolos clínicos automatizados ni garantizar espacios efectivos de participación de la sociedad civil.

III. SOLICITUD Y EXPECTATIVA CIUDADANA

Solicito de manera formal:

1. **Inclusión Inmediata en Mesas Técnicas:** Ser incorporado y convocado formalmente a todas las sesiones de trabajo, debates y reuniones técnicas que ejecute en torno al desarrollo de la Ley de Eutanasia, en ejercicio de mi derecho constitucional de participación.
2. **Corrección Procedimental y Desburocratización:** Que se **reformule** la normativas para eliminar el requisito notarial y, en su lugar, proponga el uso de la tecnología disponible mediante la **interoperabilidad** entre el MSP y la Dirección General de Registro Civil, de modo que la manifestación de la Voluntad Anticipada quede estipulada directamente en la **Cédula de Identidad** del ciudadano.
3. **Desarrollo Técnico Contra Reloj:** Que la **comisión del Derecho a la Salud y Deporte** trabaje a la velocidad que la urgencia requiere, estructurando un cuerpo doctrinario completo y profundo que reemplace los escasos párrafos actuales y blinde jurídicamente tanto al paciente como al equipo médico tratante.

Agradeciendo la atención urgente que se brinde al presente requerimiento que atañe a la dignidad de la población ecuatoriana, quedo a la espera de la remisión de las convocatorias oficiales y respuestas electrónicas pertinentes.

Atentamente,

Ing. Byron Valdivieso A.

C.I.: 1707002786

Email: bgva2005@yahoo.com

Telf.: 0959940768

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid (Loma Grande – Centro Hist)

Quito, D.M., 3 de agosto de 2026

Oficio: 2026_002_DP_VA

Señor Doctor

César Marcel Córdova Valverde

Defensor del Pueblo del Ecuador

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Asunto: Solicitud de optimización, desburocratización e inclusión de mecanismos tecnológicos en la regulación de Voluntades Anticipadas dentro del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia ante la dilación procesal y la inacción administrativa.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo. Me dirijo a usted en mi calidad de ciudadano ecuatoriano activamente comprometido en la estructuración de un marco normativo eficiente para las "Voluntades Anticipadas". Al amparo de los derechos de participación ciudadana contemplados en las leyes vigentes del Ecuador, y en relación directa a los antecedentes de correspondencia oficial tramitados a través del sistema Quipux en base al oficio **2026_001_DP_VA** (ingresado bajo trámite Quipux: **DPE-DGD-2026-0820-E documento ingresado a la Asamblea Nacional con No. de trámite: 481992**) y la respuesta emitida por su dependencia a través del documento Quipux **DPE-DPE-2026-0621-O**, expongo mis profundas observaciones frente a posibles falencias detectadas y planteo solicitudes concretas, **ANEXO, DOCUMENTO INGRESADO A LA ASAMBLEA NACIONAL**.

SOLICITUD

Debido a que desde nuestra última reunión presencial con el personal de la Defensoría del Pueblo existió un absoluto silencio y cese de contacto administrativo, abandonando el impulso de las solicitudes planteadas por el suscrito iniciadas desde noviembre de 2024, solicito de manera formal:

- **Inclusión Inmediata en Mesas Técnicas:** Ser incorporado y convocado formalmente a todas las sesiones de trabajo, debates y reuniones técnicas que la Defensoría del Pueblo ejecute con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Asamblea Nacional en torno al desarrollo de la Ley de Eutanasia, en ejercicio de mi derecho constitucional de participación.
- **Corrección Procedimental y Desburocratización:** Que la Defensoría del Pueblo **reformule** sus observaciones normativas para eliminar el requisito notarial y, en su lugar, proponga el uso de la tecnología disponible mediante la **interoperabilidad** entre el MSP y la Dirección General de Registro Civil, de modo que la manifestación de la Voluntad Anticipada quede estipulada directamente en la **Cédula de Identidad** del ciudadano.
- **Desarrollo Técnico Contra Reloj:** Que la Dirección Nacional de Análisis Normativo trabaje a la velocidad que la urgencia requiere, estructurando un cuerpo doctrinario completo y profundo que reemplace los escasos párrafos actuales y blinde jurídicamente tanto al paciente

como al equipo médico tratante.

Agradeciendo la atención urgente que se brinde al presente requerimiento que atañe a la dignidad de la población ecuatoriana, quedo a la espera de la remisión de las convocatorias oficiales y respuestas electrónicas pertinentes.

Atentamente,

Ing. Byron Valdivieso A.

C.I.: 1707002786

Email: bgva2005@yahoo.com

Telf.: 0959940768

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid (Loma Grande – Centro Hist)